

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5554/2545

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นาย วรพันธ์หรือบอย ทองเพชร กับ

พวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 90, มาตรา 91, มาตรา 313, มาตรา 317

การที่จำเลยทั้งสองร่วมกันพรากผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กอายุเพียง 6 ปีเศษไปจาก บิดามารดา ผู้ปกครอง และห่วงหิ้วกักขังผู้เสียหายไว้เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ โดย จำเลยทั้งสองมุ่งประสงค์เรียกค่าไถ่เป็นสำคัญ การกระทำของจำเลยทั้งสอง จึงเป็น ความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ต้องลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 313 วรรคแรก ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 หาใช้ความผิดหลายกรรมไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรม ต่างกัน คือ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2542 เวลากลางวัน จำเลยทั้งสองโดยปราศจาก เหตุอันสมควร ได้ร่วมกันพรากเด็กหญิงศศิธร ทองเพชร อายุ 6 ปีเศษ ซึ่งยังไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากนายวีรวัฒน์ ทองเพชร และนางศิริยาภรณ์ เอกญาณกุล บิดามารดา เพื่อหาทำไร และเมื่อระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2542 เวลากลางวัน ถึงวันที่ 23

กันยายน 2542 เวลากลางคืนก่อนเที่ยงติดต่อกัน จำเลยทั้งสองเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ ได้ร่วมกันนำตัวเด็กหญิงศศิธร อายุไม่เกิน 15 ปี ไปหนองเหนียวกักขังไว้ที่บ้านไม่มี เลขที่ ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร แล้วเรียกเอาค่าไถ่ เป็นเงิน 700,000 บาท จากนางศิริยาภรณ์มารดาของเด็กหญิงศศิธรหรือน้องเมย์ ขอ ให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 313, 317

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ แต่หลังจากสืบพยานโจทก์เสร็จสิ้นแล้ว จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 313 วรรคหนึ่ง, 317 วรรคหนึ่ง, วรรคสาม (ที่ถูกมาตรา 317 วรรคสาม) ประกอบมาตรา 83 เป็นการกระทำความผิดต่างกันให้เรียงกระทงลงโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่เอาตัวเด็กอายุไม่เกินสิบ ห้าปีไป ให้จำคุก 15 ปี ฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีเพื่อกำไร ให้จำคุก 5 ปี รวมจำคุกคนละ 20 ปี จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพในชั้นสืบพยานจำเลยเป็น ประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 78 กระทงละสองในห้าส่วน คงจำคุกคนละ 12 ปี

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่าสมควร ลงโทษจำเลยที่ 2 สถานเบาลงอีกหรือไม่ เห็นว่า ในความผิดฐานพรากเด็กอายุยังไม่ เกินสิบห้าปีไปเพื่อกำไยนั้น ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยที่ 2 หลังจากลดโทษให้แล้วคง

จำคุก 3 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ที่จำเลยที่ 2 ฎีกา ขอให้ลงโทษสถานเบาในความผิดฐานดังกล่าว เป็นการโต้แย้งดุลพินิจของศาลในการ ลงโทษจำเลยที่ 2 จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ 2 มานั้น เป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับ วินิจฉัยให้ สำหรับความผิดฐานเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่เอาตัวเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไป นั้น เห็นว่า การที่จำเลยที่ 2 ร่วมกันเอาตัวเด็กอายุเพียง 6 ปีเศษ ไปจากบิดามารดา แล้วเรียกค่าไถ่จากบิดามารดาเด็กเช่นนี้เป็นพฤติการณ์ที่อุกอาจโดยไม่ยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมืองเป็นการทรمانจิตใจผู้ที่เป็นบิดามารดาและญาติใกล้ชิด อีกทั้งก่อให้เกิดความหวาดเกรงแก่ประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 313 วรรคแรก กำหนดโทษสำหรับความผิดฐานเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่เอาตัวเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไป ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่สามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ จำเลยที่ 2 ถูกฟ้องต่อศาล ศาลชั้นต้นอ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยที่ 2 ฟัง และถาม ว่าได้กระทำความผิดจริงหรือไม่ จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ แสดงว่าจำเลยที่ 2 มิได้รู้สำนึกในการกระทำความผิดแต่อย่างใด ทั้งหลังจากสืบพยานโจทก์เสร็จสิ้นแล้ว จำเลยที่ 2 จึงขอถอนคำให้การเดิมที่ปฏิเสธฟ้องโจทก์และให้การใหม่เป็นการให้การ รับสารภาพตามฟ้องโจทก์ทุกประการ ดังนั้น การที่ศาลอุทธรณ์ลงโทษจำเลยที่ 2 ฐานเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่เอาตัวเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไปจำคุก 15 ปี จึงเป็นการ ลงโทษจำคุกในอัตราขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดโทษไว้ อีกทั้งไม่มีเหตุที่จะลด มาตรการส่วนโทษให้ประกอบกับศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้ลดโทษในความผิดฐานนี้ ให้สองในห้าส่วนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 2 ในความ ผิดฐานนี้เพียง 9 ปี จึงนับว่าเป็นคุณแก่จำเลยที่ 2 มากแล้ว แต่อย่างไรก็ตามการที่ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้เรียงกระทงลงโทษจำเลยทั้ง

สองในความผิดทั้งสองข้อหาดังกล่าวนั้น เห็นว่า การที่จำเลยทั้งสองร่วมกันพราກผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กไปจากบิดามารดาผู้ปกครองและหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้เสียหายไว้เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ โดยจำเลยทั้งสองมุ่งประสงค์เรียกค่าไถ่เป็นสำคัญ การกระทำของจำเลยทั้งสอง จึงเป็นความผิดกรรมเดียวต่อกฎหมายหลายบท ต้องลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 313 วรรคแรก ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดเพียงบทเดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 หาใช่เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันตามที่ศาลล่างทั้งสองลงโทษมาไม่ แม้จำเลยที่ 2 จะไม่ได้ฎีกาในประเด็นดังกล่าวขึ้นมาก็ตาม แต่ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจหยิบยกขึ้นมาวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 225 และมีอำนาจวินิจฉัยตลอดไปถึงจำเลยที่ 1 ซึ่งไม่ได้ฎีกาขึ้นมาด้วย เนื่องจากเป็นเหตุในส่วนลักษณะคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบด้วยมาตรา 225 ศาลฎีกาจึงเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษจำเลยทั้งสองฐานเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่เอาตัวเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 313 วรรคแรก ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้จำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 15 ปี จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพหลังจากสืบพยานโจทก์เสร็จสิ้นแล้ว เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้สองในห้าส่วนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 9 ปี นอกจากนี้ที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(วรนาถ ภูมิถาวร-ปัญญา ถนอมรอด-สุเทพ เจตนาการณ์กุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำวินิจฉัยของศาลฎีกาคดีนี้พิจารณาแล้ว เห็นว่า การกระทำที่จำเลยทั้งสองร่วมกันพรากเด็กไปจากมารดา และหน่วงเหนี่ยวกักขังเด็กเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินค่าไถ่นั้น เป็นความผิดกรรมเดียวซึ่งผิดต่อกฎหมายหลายบท โดยมุ่งเน้นไปที่จุดมุ่งหมายหรือเป้าประสงค์ในการกระทำความผิดของจำเลยทั้งสองเป็นสำคัญ ซึ่งการพิจารณาถึงเจตนามุ่งหมายนี้สามารถเทียบเคียงได้กับข้อเท็จจริงกรณีที่จำเลยลักสมุดเงินฝากออมทรัพย์ของผู้อื่นไป แล้วจัดการปลอมลายมือชื่อในใบถอนเงินของธนาคาร จากนั้นนำสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไปแสดงต่อพนักงานของธนาคารและได้รับเงินมา จะเห็นได้ว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนามุ่งหมายเพื่อจะได้เงินจากธนาคารเป็นหลัก การกระทำความผิดดังกล่าวแม้จะเป็นการกระทำคนละวันและเป็นทั้งความผิดฐานลักทรัพย์ ปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอม และฉ้อโกงก็ตาม ก็เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1374/2545 และที่ 8018/2544) ดังนั้น การที่จำเลยทั้งสองกระทำความผิดดังกล่าวมาก็เนื่องจากมีเจตนาเพียงเพื่อต้องการให้ได้มาซึ่งเงินจากการเรียกค่าไถ่เป็นหลักเท่านั้น แม้ว่าการกระทำตามขั้นตอนต่าง ๆ จะเป็นความผิดทั้งฐานพรากเด็ก หน่วงเหนี่ยวกักขังและจับคนไปเรียกค่าไถ่ แต่ก็เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ซึ่งก็เป็นข้อกฎหมายที่ขอบด้วยเหตุผลโดยเทียบเคียงตามแนวบรรทัดฐานที่วางหลักกันมา แต่เมื่อพิจารณาความผิดฐานพรากเด็กและพรากผู้เยาว์แล้ว อาจกล่าวได้ว่าเป็นความผิดที่กระทำต่อบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และเป็นความผิดสำเร็จตั้งแต่มีการพาหรือแยกเด็กหรือผู้เยาว์

ออกจากความปกครองดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองแล้ว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 351/2526) แม้จะไม่ปรากฏว่าการพรากนั้นเป็นไปเพื่อประสงค์สิ่งใดหรือเพื่อประโยชน์อย่างใด หากเพียงแต่มีเจตนาพรากเด็กหรือผู้เยาว์ไปเสียจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยปราศจากเหตุอันสมควรก็เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคแรกแล้ว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1258/2542) เช่น การดึงเด็กอายุ 8 ปีไปจากผู้ดูแลโดยจับตัวอุ้มไป ถือเป็นการผิดฐานพรากเด็กแล้ว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2191/2522) ส่วนการรับซื้อ จำหน่าย หรือกระทำเพื่อหากำไร หรือเพื่อการอนาจารเอากับตัวเด็กและผู้เยาว์นั้นถือเป็นเจตนาพิเศษที่ทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้นตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคสองและวรรคท้าย เช่นการพรากเด็กไปเพื่อให้ขอทานเงินและเก็บหาทรัพย์สินมาให้ตน เป็นการกระทำเพื่อหากำไรและประโยชน์ในทางทรัพย์สินอันเป็นเจตนาพิเศษในการพรากเด็ก (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5409/2530) หรือผู้กระทำโดยมีเจตนาพิเศษเพื่อการอนาจาร ใช้อุบายหลอกลวงเด็กอายุ 5 ปีเศษ ให้ไปเก็บดอกไม้ในสวนแล้วจะให้เงินเด็กหลงเชื่อเดินตามไปจึงถูกข่มขืนกระทำชำเรา เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคท้าย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1682/2532) ดังนั้น การที่จำเลยทั้งสองในคดีนี้พรากเด็กอายุเพียง 6 ปีเศษ โดยการพาหรือแยกเด็กออกไปจากความปกครองดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยปราศจากเหตุอันสมควร ความผิดฐานพรากเด็กย่อมสำเร็จแล้ว เมื่อการกระทำดังกล่าวจำเลยทั้งสองมีเจตนาพิเศษเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่อันเป็นการหากำไร จำเลยทั้งสองจึงต้องมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคท้าย สำหรับความผิดฐานจับคนไปเรียกค่าไถ่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 313 ถือเป็นความผิดสำเร็จเมื่อนำตัวคนไปโดยเจตนาพิเศษเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ แม้ว่าจะยังไม่ได้ติดต่อเรียกค่าไถ่ก็ตาม (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1827/2520 และที่ 2848/2527) ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าเป็นความผิดที่กระทำต่อผู้ถูกเอาตัวไป ฉะนั้น การที่จำเลยทั้งสองเอาตัวเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ไป

หนึ่งเหินยวักกขังไว้เพื่อเรียกเอาค่าไถ่ 700,000 บาท จากมารดาของเด็ก จึงเป็นความผิดที่กระทำต่อผู้เสียหาย ซึ่งเป็นเด็ก เป็นความผิดฐานจับคนไปเรียกค่าไถ่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 313(1)(3) และเป็นความผิดฐานหนึ่งเหินยวักกขังผู้อื่นให้ปราศจากเสรีภาพในร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 อีกบทหนึ่ง ซึ่งเป็นการกระทำความผิดด้วยกันอย่างเห็นได้ชัด จากการที่ศาลล่างทั้งสองพิจารณาแล้ว เห็นว่า การกระทำของจำเลยทั้งสองที่ร่วมกันพรากและหนึ่งเหินยวักกขังเด็กไว้เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ซึ่งเป็นความผิดที่กระทำต่อบิดามารดาหรือผู้ปกครอง เป็นความผิดฐานพรากเด็กไปเสียจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคท้าย กรรมหนึ่งแล้ว ส่วนที่จำเลยทั้งสองเอาตัวเด็กไปหนึ่งเหินยวักกขังเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ แม้จะยังไม่ได้รับเงินค่าไถ่ เพราะเจ้าพนักงานตำรวจเข้าไปช่วยเหลือเอาเด็กออกมาได้เสียก่อน การกระทำของจำเลยทั้งสองก็เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 313(1)(3) อีกกรรมหนึ่งนั้นน่าจะเป็นการวินิจฉัยด้วยเหตุผลตามหลักกฎหมายดังกล่าวข้างต้นที่วางแนวบรรทัดฐานกันมาเช่นกัน เนื่องจากการพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นกรรมเดียวหรือหลายกรรมต่างกันนั้น มิใช่จะพิจารณาแต่เพียงว่าเป็นการกระทำความผิดหลายฐานในครั้งเดียวคราวเดียวแล้วจะต้องเป็นกรรมเดียวเสมอไป การกระทำความผิดหลายฐานในครั้งเดียวคราวเดียวอาจเป็นหลายกรรมต่างกันได้ก็ได้ เช่น จำเลยพยายามข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายและพรากผู้เสียหายไปจากมารดาของผู้เสียหายซึ่งเป็นการกระทำในคราวเดียวกัน อันเป็นความผิดต่อผู้เสียหายกับความผิดต่อมารดาผู้เสียหาย ย่อมถือได้ว่าจำเลยมีเจตนากระทำความผิดให้เกิดผลเป็นกรรมในความผิดต่างฐานต่างหากจากกัน จึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1131/2537) อย่างไรก็ตาม แม้ปัญหาเรื่องการกระทำความผิดเป็นกรรมเดียวหรือหลายกรรมนี้จะปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งศาลสูงสามารถหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองได้แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นอ้างในอุทธรณ์หรือฎีกา

ก็ตาม แต่มุมมองในการพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดกรรมเดียวหรือ
หลายกรรมระหว่างศาลล่างและศาลสูงยังมีความเห็นที่แตกต่างกันบ้างอยู่ประปราย
โดยเฉพาะกรณีของข้อกฎหมายที่ไม่เคยปรากฏแนวบรรทัดฐานมาก่อน ซึ่งก็นับว่า
เป็นเรื่องปกติธรรมดาของแนวความคิดหรือมุมมองต่าง ๆ ที่ต้องขับเคลื่อนไล่ให้ทัน
กับพฤติกรรมหรือวิธีการใหม่ ๆ ของการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นตามยุคสมัยของ
สังคมที่นับวันจะก้าวหน้าทันสมัยและซับซ้อนยิ่งขึ้น จิตฤดี วีระเวสส์